

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 199/2536 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
บริษัท นิลุบลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 343

ป.วิ.อ. มาตรา 213

เมื่อจำเลยที่ 2 ที่ 3 ทราบว่าจำเลยที่ 1 ไม่อาจดำเนินการสร้างอาคารชุดต่อไปได้เพราะขาดทุนดำเนินการ และ ส. ประธานกรรมการหลบหนีไปก็ได้รับดำเนินการงดรับเงินค่าซื้ออาคารชุดงวดต่อ ๆ มาต่อผู้เสียหาย และยังหาทางชดใช้เงินผู้เสียหาย จำเลยที่ 2 ที่ 3 จึงไม่มีเจตนากระทำความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและเป็นเพียงผู้ลงชื่อในสัญญาจะซื้อจะขายเป็นคู่สัญญากับผู้เสียหายเท่านั้นหากจะฟังว่าจำเลยที่ 1 ผิดสัญญาก็เป็นเรื่องซึ่งจะต้องว่ากล่าวกันในทางแพ่งต่อไป จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล ความประสงค์หรือการกระทำของจำเลยที่ 1 แสดงออกโดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 กรรมการของบริษัทจำเลยที่ 1 เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 กระทำความผิดตามฟ้องจึงเป็นเหตุในส่วนลักษณะคดี แม้จำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์ ฎีกาศาลฎีกาก็มีอำนาจพิพากษาลงต่อไปถึงจำเลยที่ 1 ด้วย

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัดมีจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 3 เป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343, 83 และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันคืนเงิน 350,000 บาท แก่ผู้เสียหายด้วย

จำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ให้ลงโทษปรับจำเลยที่ 1 รวม 26 กระทง กระทงละ 10,000 บาท รวมปรับ 260,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 3 กระทงละ 5 ปี 26 กระทง รวม 130 ปี แต่ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 2 ที่ 3 คนละ 20 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(2) ให้จำเลยทั้งสามคืนเงินแก่ผู้เสียหาย 343,275 บาท ค่าปรับหากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้ยึดทรัพย์ขายทอดตลาดเป็นค่าปรับต่อไป

จำเลยที่ 2 ที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาในชั้นฎีกาเฉพาะจำเลยที่ 2 ที่ 3 ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 กระทำการฉ้อโกงประชาชนตามฟ้องโจทก์หรือไม่ ได้ความจากนายฉลอง อักษรดิษฐ์ นายวิชัย เวทรังสิการนางสาวทัศนีย์ พิทยานุกุล นายวิชัย เดชะดี นายปริญญา ภูมิพิศิฐานนท์ นางสาวราตรี ภิรมณ์วงศ์ นางศิริวรรณวัฒน์จิรานนท์ นางสาวนันทวรรณ ยุทธวงศ์ นางสาวจุไรรัตน์ภัทรเสริมพงศ์ นายสุเทพ ภูมิรัตนกุล นางสาวราภรณ์ ด่านรัตนสุนทรนายอรรณพ กัณทวงศ์ นางดุริยา รัตนผล นางละอองทิพย์ ภูบุญนายฉาย ภิรมย์รักษ์ นายวรชัย จันทร นางอัมพร สุวรรณรังษี นางอารีเอื้อ

ทรงธรรม ซึ่งต่างเป็นผู้เสียหายว่า ประมาณต้นเดือนมิถุนายน 2525 ผู้เสียหายต่างทราบประกาศจากหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ว่ามีการสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยสำหรับประชาชนทั่วไปในที่ดินบริเวณถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เรียกว่าโครงการเคหะชุมชนสุขาภิบาล 1 ต่างมีความสนใจและไปดูพบว่า บริเวณที่ดินที่จะทำการก่อสร้างมีการประกาศโฆษณาด้วยแผ่นป้ายขนาดใหญ่ และด้วยเครื่องขยายเสียง มีข้อความชักชวนให้ประชาชนทั่วไปจับจองซื้อ เจ้าหน้าที่หมายเลขที่ 1 ซึ่งอยู่ในอาคารชั่วคราวบริเวณที่ดินได้นำแบบแปลนแผนผังบ้านและบริเวณที่จะปลูกสร้างให้ดูแล้วได้วางเงินมัดจำบางส่วน ต่อมาอีกประมาณ 7 วัน ต่างก็ได้ไปทำสัญญาจะซื้อขายกรรมสิทธิ์อาคารชุดเอกสารหมายเลข จ.5, จ.11, จ.18, จ.21, จ.23, จ.26, จ.34, จ.29, จ.38, จ.45, จ.50, จ.56, จ.59, จ.64, จ.79, จ.70, จ.87, จ.89 ตามลำดับ กับเจ้าหน้าที่ 1 ซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ต่อมาต่างได้ผ่อนชำระราคาค่าซื้อจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2525 เจ้าหน้าที่หมายเลขที่ 1 บอกงดรับชำระราคา อ้างเหตุว่าโครงการก่อสร้างล้มเลิกเพราะไม่คุ้มทุน นายสมดุลย์สุชาติตะปะระคัลภ์ ประธานกรรมการบริษัท หลบหนีไป ผู้เสียหายจึงต่างไปร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน และได้ความจากร้อยตำรวจโทมนตรีจิตรวิวัฒน์ ว่า เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2525 พวกผู้เสียหาย 20 คนมาแจ้งความดังกล่าวจริง เห็นว่า ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 343 ประกอบมาตรา 341 โจทก์จะต้องนำเสนอให้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่ 2 ที่ 3 มีเจตนาทุจริต หลอกลวงประชาชนด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จต่อประชาชน หรือด้วยการปกปิดความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแก่ประชาชน และโดยการหลอกลวงดังว่านั้น จำเลยได้ไปซึ่งทรัพย์สินจากผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม หรือทำให้ผู้ถูกหลอกลวงหรือบุคคลที่สาม ทำ ถอน หรือทำลายเอกสารสิทธิ ได้ความจากร้อยตำรวจโทมนตรีพนักงานสอบสวนและนายสาระ ตุงคศิริ พนักงานธนาคารนครหลวงไทย จำกัด ทำหน้าที่หัวหน้าแผนกสินเชื่อว่าเดิมเจ้าหน้าที่ 1 ชื่อที่ดินในคดีนี้

ในราคา 18 ล้านบาท ต่อมาเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2525 จำเลยที่ 1 ขอกู้เงินธนาคารนครหลวงไทย จำกัด จำนวน 70 ล้านบาท โดยนำที่ดินจำนวน 175 แปลงซึ่งรวมที่ดินในโครงการก่อสร้างในคดีนี้ด้วยไปจำนองและได้ความจากนางสาวจุไรรัตน์ ภัทรเสริมพงศ์นางดุริยา รัตนผล นางนันทวรรณ ยุทธวงศ์ ผู้เสียหายว่า ก่อนตกลงซื้อที่ดินได้ไปดูสถานที่ที่จะก่อสร้างบ้านเห็นว่าเป็นที่ดินถมพร้อมที่จะปลูกสร้างบ้านได้ หลังจากผ่อนชำระเงินค่าซื้อตามสัญญาไปบ้างแล้วประมาณเดือนพฤศจิกายน 2525 พนักงานจำเลยที่ 1 บอกว่ามีข้อพิพาทกันในบริษัทไม่ต้องผ่อนชำระเงิน แล้วจำเลยที่ 2 บอกนางนันทวรรณว่า มีปัญหาไม่อาจสร้างที่พักอาศัยได้ ทั้งยังได้ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่บริษัทจำเลยที่ 1 รับรองในบันทึกท้ายสัญญาเอกสารหมายเลข 31 ว่านางนันทวรรณไม่ได้ผิดสัญญา และต้น พ.ศ. 2528 จำเลยที่ 3 ก็ได้ขอให้นางละอองทิพย์ ผู้เสียหายรวบรวมรายชื่อลูกค้าผู้ส่งจองอาคารชุดเพื่อจำเลยที่ 3 จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคืนให้ ซึ่งต่อมาก็ได้ผ่อนชำระคืนผู้เสียหายบางคนไปแล้วเห็นว่า นอกจากตามคำพยานหลักฐานโจทก์ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงโดยตรงว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 หลอกลวงผู้เสียหายให้ชำระเงินมัดจำ เงินค่าซื้ออาคารชุดหรือหลอกลวงให้ทำสัญญาจะซื้อขายกรรมสิทธิ์อาคารชุดตามเอกสารที่โจทก์อ้างโดยทุจริตแล้วยังมีนายดวง ยศสุนทร สถาปนิกเบิกความสนับสนุนคำพยานจำเลยว่า บริษัทเคนซึ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ว่าจ้างให้พยานเป็นผู้เขียนแบบแปลนการก่อสร้างอาคารชุดในคดีนี้จริง ข้อเท็จจริงตามคำพยานโจทก์จำเลยแสดงว่าจำเลยที่ 1 ได้ลงทุนซื้อที่ดินเพื่อสร้างอาคารชุดในราคาสูงถึงประมาณ 18 ล้านบาท ได้นำไปจำนองธนาคารนครหลวงไทย จำกัด ในราคา 70 ล้านบาทและจำเลยที่ 1 ได้ขอให้นายดำรง ลัทธิพัฒน์ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ขณะนั้นมาทำพิธีเปิดโครงการ โดยมีสำนักงานชั่วคราวตามภาพถ่ายหมายเลข 51 และประกาศโฆษณาแก่ประชาชนโดยเปิดเผยครั้งเมื่อจำเลยที่ 2 ที่ 3 ทราบว่าจำเลยที่ 1 ไม่อาจดำเนินการสร้างอาคารชุดต่อไปได้เพราะขาดทุนดำเนินการ และนายสมดุลย์ประธานกรรมการหลบหนีไปก็ได้รับดำเนินการงดรับเงินค่าซื้ออาคารชุด

งวดต่อ ๆ มาต่อผู้เสียหายทั้ง ๆ ที่เพิ่งได้รับเงินจากผู้เสียหายรวม 27 ราย เพียงประมาณ 350,000 บาท และยังหาทางชดใช้เงินคืนผู้เสียหายดังกล่าว น่าเชื่อว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 ซึ่งเป็นเพียงกรรมการของบริษัทจำเลยที่ 1 ไม่มีเจตนากระทำผิดอาชญาฐานฉ้อโกงประชาชนตามฟ้อง ซึ่งถ้าหากจำเลยที่ 2 ที่ 3 มีเจตนากระทำผิดก็สามารถใช้อุบายเรียกเงินค่าซื้ออาคารชุดจากผู้เสียหายได้ตลอดเวลาไม่พึงงดการรับเงินค่างวดดังกล่าว ส่วนที่โจทก์อ้างว่า จำเลยที่ 1 อ้างแก่ประชาชนว่าได้รับความสนับสนุนจากธนาคารนครหลวงไทย จำกัดกับการเคหะแห่งชาตินั้นก็ได้ว่าธนาคารนครหลวงไทย จำกัดรับจำนองที่ดินที่มีโครงการปลูกอาคารในราคาสูงถึง 70 ล้านบาทและนายดำรงผู้ว่าการเคหะแห่งชาติขณะนั้นได้ไปในงานเปิดโครงการของจำเลยที่ 1 อีกด้วย จึงย่อมเป็นมูลเหตุที่จำเลยที่ 1 อ้างและทำการโฆษณาได้ว่าจำเลยที่ 1 ได้รับการสนับสนุนโครงการโดยธนาคารนครหลวงไทย จำกัด และการเคหะแห่งชาติ ข้อเท็จจริงตามทางนำสืบคงฟังได้ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 เป็นเพียงผู้ลงชื่อในสัญญาจะซื้อจะขายเป็นคู่สัญญากับผู้เสียหายเท่านั้น โจทก์ไม่มีพยานหลักฐานใดยืนยันหรือแวดล้อมมัดตัวจำเลยที่ 2 ที่ 3 ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 มีเจตนาร่วมกันหลอกลวงพวกผู้เสียหายและประชาชนคนอื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งแต่อย่างใด พยานหลักฐานโจทก์ไม่พอฟังว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 กระทำผิดทางอาญาก็เป็นเรื่องซึ่งจะต้องว่ากล่าวกันในทางแพ่งต่อไป คดีไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยปัญหาตามฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ ศาลล่างทั้งสองพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 2 ที่ 3 ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 2 ที่ 3 ฟังขึ้น ส่วนจำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคล ความประสงค์หรือการกระทำของจำเลยที่ 1 แสดงออกโดยจำเลยที่ 2 ที่ 3 เมื่อได้วินิจฉัยไปแล้วว่า ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่ 2 ที่ 3 กระทำผิดตามฟ้องจึงเป็นเหตุในส่วนลักษณะคดี แม้จำเลยที่ 1 มิได้อุทธรณ์ ฎีกาศาลฎีกาก็มีอำนาจพิพากษาลงโทษไปถึงจำเลยที่ 1 ด้วย"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(อากาศ บำรุงชีพ-ชลิต ประไพศาล-สมชัย ศิริบุตร)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
-------------------	----------------------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------